



GEHEIMHOUDINGSVERKLARING
Deelnemer operationeel IRT-overleg

Ondergetekende,

Achternaam : _____

Voornaam : _____

Organisatie : _____

E-mail adres : _____

Mobiel nummer : _____

Primair Contact persoon voor organisatie : J / N (doorhalen wat van niet van toepassing)

Escalatie telefoonnummer organisatie : _____

Escalatie e-mail adres : _____

Verklaart hierbij:

- I. Dat het doel van het operationeel IRT-overleg is het bevorderen van de samenwerking tussen de deelnemende partijen aan dit overleg.
- II. Dat tijdens de bijeenkomsten van het operationeel IRT-overleg informatie over bijvoorbeeld operationele zaken en technische aspecten in relatie tot ICT-beveiliging die door de Verstreckende Partij als vertrouwelijk wordt aangemerkt kan worden uitgewisseld.
- III. Dat Ondergetekende zijn rechten en verplichtingen, met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde en nog uit te wisselen informatie door ondertekening van deze Geheimhoudingsverklaring wenst vast te leggen overeenkomstig de in deze Geheimhoudingsverklaring opgenomen voorwaarden.
- IV. Dat de Ondergetekende in vaste dienst is bij de organisatie namens deelgenomen wordt. Tijdelijke contracten, inhuur / ZZP zijn vooraf door de Ondergetekende kenbaar gemaakt en akkoord bevonden door de lidmaatschapscommissie.

- V. Dat de Ondergetekende de informatie nooit voor commerciële activiteiten of uitingen zal gebruiken, tenzij expliciet akkoord door de verstrekende partij.

Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

- 1.1 *Verstrekende Partij*: de Partij die Vertrouwelijke Informatie verstrekt in het operationeel IRT-overleg.
- 1.2 *Ondergetekende*: de Ondergetekende van deze Geheimhoudingsverklaring die Vertrouwelijke Informatie ontvangt.
- 1.3 *Vertrouwelijke Informatie*: alle door de Verstrekende Partij dan wel daarmee gelieerde organisatie krachtens deze overeenkomst - en als zodanig aangeduide - verstrekte informatie aan de Ontvangende Partij en/of gedane mededelingen en/of ter beschikking gestelde materialen zoals bedrijfsplannen, strategieën, procedures, bedrijfsbeleid, technologieën, bedrijfsmiddelen, ontwerpen, materialen, gegevens, rapporten, klanten, kennis ten aanzien van toekomstige producten, diensten en applicaties, alles in de meest ruime zin van het woord, ongeacht of dit mondeling, schriftelijk, dan wel door middel van overige gegevensdragers is geschied. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt tevens verstaan alle reeds voorafgaande aan de ondertekening van deze geheimhoudingsverklaring - en als zodanig aangeduide - verstrekte informatie en/of gedane mededelingen en/of ter beschikking gestelde materialen.

Artikel 2 - Geheimhouding

- 2.1 Er wordt absolute geheimhouding betracht met betrekking tot de in het operationeel IRT-overleg ter beschikking gestelde Vertrouwelijke Informatie. Ondergetekende verbindt zich om de Vertrouwelijke Informatie slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.
- 2.2 Verstrekking van de Vertrouwelijke Informatie door de Ondergetekende aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen:
- indien de Verstrekende Partij hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
 - indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van Ondergetekende wordt gevorderd, echter niet dan na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de Verstrekende Partij, voorzover dit wettelijk is toegestaan.
- 2.3 Het bepaalde in artikel 2.1 en 2.2 is niet van toepassing voor dat deel van de Vertrouwelijke Informatie dat op het moment van verstrekking reeds algemeen bekend was, dan wel na ondertekening van deze Geheimhoudingsverklaring algemeen bekend wordt buiten de schuld van de Ondergetekende om.
- 2.4 Ondergetekende dient de nakoming van deze bepaling door de derden af te dwingen door middel van een geheimhoudingsclausule.

Artikel 3 - Uitwisseling van de Vertrouwelijke Informatie

- 3.1 Ondergetekende treft alle redelijk te achten maatregelen om te voorkomen dat personen, die geen kennis behoren te dragen van de Vertrouwelijke Informatie als hiervoor bedoeld, de gelegenheid zou worden geboden van deze Vertrouwelijke Informatie kennis te nemen.

- 3.2 De Ondergetekende treedt als eerste aanspreekpunt op met betrekking tot de uitwisseling van de Vertrouwelijke Informatie
- 3.3 De Vertrouwelijke Informatie blijft te allen tijde eigendom van de Verstreckende Partij. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens deze overeenkomst dan wel deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Vertrouwelijke Informatie berusten uitsluitend bij de Informatieverstrekker of diens licentiegevers.
- 3.4 De Ondergetekende zal de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken, verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen zonder dat de Verstreckende Partij hiervoor toestemming heeft gegeven. Het gebruiksrecht en de bevoegdheden zijn niet overdraagbaar.

Artikel 4 Periode van geheimhouding

- 4.1 De Ondergetekende behandelt alle Vertrouwelijk Informatie die onder de voorwaarden van deze Geheimhoudingsverklaring wordt verstrekt gedurende een periode van tenminste twee jaren na datum van ontvangst als vertrouwelijk.

(plaats) (datum)
.....

(handtekening)